

Note

Data centers : négocier avant le permis

Guide pratique à l'usage des intercommunalités après la loi du 26 mai 2026

Romain Blachier, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, consultant et enseignant en énergie. Septembre 2026.

Synthèse

Fin 2024, RTE comptait une quarantaine de projets de centres de données ayant signé une demande de raccordement, pour environ 5 GW. En mai 2026, le compteur est à près de 18 GW et 80 projets. Fin janvier 2026, l'État avait identifié 63 sites d'accueil, dont 26 sécurisés par un porteur de projet. Les projets ne sont plus réservés à la Plaine de France ou à l'Essonne : le Nord, la Somme, la Seine-et-Marne, la Drôme, la Gironde et l'agglomération lyonnaise en reçoivent.

Les maires et présidents d'intercommunalité qui accueillent ces développeurs le font avec un cadre juridique qui a changé trois fois depuis avril 2025 : loi du 30 avril 2025 sur la chaleur fatale et la déclaration énergétique, décret du 29 décembre 2025, loi du 26 mai 2026 qui crée le statut de projet d'intérêt national majeur pour les centres de données et permet de refuser un permis là où l'eau manque. Aucun des décrets attendus de cette dernière loi n'était publié au 1er septembre 2026.

Cette note répond aux questions pratiques que se posent les élus. Qui décide de quoi, entre l'État, RTE, Enedis, la région, l'intercommunalité et la commune ? Qu'est-ce qu'un centre de données rapporte et coûte réellement à un territoire ? Et surtout, que faut-il obtenir du développeur, et à quel moment ? La réponse tient en une phrase : le rapport de force est du côté de la collectivité tant que le permis n'est pas délivré, et il disparaît le jour où il l'est. Wissous a perdu quatre ans de contentieux parce que l'interdiction inscrite dans son plan local d'urbanisme n'était justifiée nulle part dans le document ; Le Bourget a tenu en référé en juillet 2026 parce que sa règle de hauteur était écrite et motivée.

1. Ce qui arrive sur les territoires

Les chiffres de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, donnent l'échelle. Près de 18 GW de demandes de raccordement signées en mai 2026, contre environ 5 GW fin 2024. La majorité des projets demande entre 100 et 200 MW ; une dizaine visent plus de 400 MW. L'Île-de-France concentre environ 7 GW de capacité réservée, les Hauts-de-France environ 6 GW.¹ En Auvergne-Rhône-Alpes, RTE indiquait en juin 2026 que l'industrie, l'hydrogène et les centres de données avaient déjà réservé 2,6 GW, dont près de 1,3 GW pour les seuls centres de données, avec 1,5 milliard d'euros d'investissements de réseau prévus d'ici 2030.²

Un ordre de grandeur pour un élu : le site de 700 MW d'Escaudain (Nord) occupe 38 hectares de friche sidérurgique, et le dossier de concertation du campus de Fouju (Seine-et-Marne) compare sa consommation à celle de 200 000 foyers.³

La consommation réelle suit une courbe plus lente que les demandes. RTE évalue la consommation actuelle des quelque 300 centres de données français à environ 10 TWh, soit 2 % de la consommation nationale, et projette 15 à 20 TWh en 2030 puis 23 à 28 TWh en 2035. Le Bilan prévisionnel de décembre 2025 retient qu'entre 30 % et 60 % seulement des projets raccordables d'ici fin 2029 se concrétiseront, selon le scénario.⁴ Selon RTE, cité par la presse spécialisée, les centres raccordés ces deux ou trois dernières années ne consomment en moyenne que 20 % de la puissance qu'ils avaient demandée.⁵

¹RTE, « L'essor des data centers en France », chiffres clés, page mise à jour le 1er juin 2026, rte-france.com.

²RTE Auvergne-Rhône-Alpes, présentation du 4 juin 2026, rapportée par Mes Infos Lyon, « Data centers : le nouveau défi électrique de RTE en Auvergne-Rhône-Alpes », 5 juin 2026.

³Communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut, « Campus data centers », 2026 ; dossier de concertation du Campus IA, concertation-campus-ia.fr.

⁴RTE, Bilan prévisionnel 2025, volet consommation, 23 décembre 2025, p. 27-28.

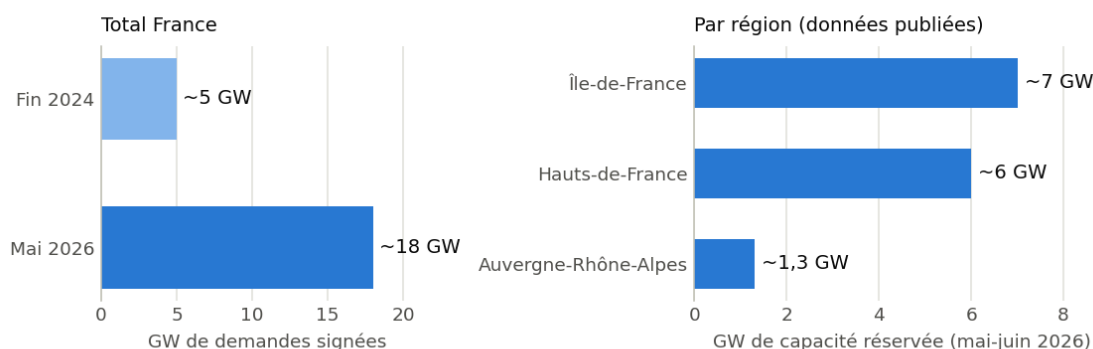
⁵ECOinfos, « Datacenters, IA, électrification : ce que dit RTE », 18 juin 2026.

Cet écart entre puissance réservée et puissance consommée est le premier sujet de négociation d'un territoire, et le moins discuté. À ce rythme, un développeur qui réserve 200 MW sur un poste source pour n'en utiliser que 40 bloque pendant des années les autres projets du bassin d'emploi : une usine, une zone d'activité, l'électrification d'une plateforme logistique. RTE a ouvert le 26 janvier 2026 une consultation publique sur la refonte du raccordement, pour passer d'une logique « premier arrivé, premier servi » à un jalon engageant, dépôt du permis ou commande des matériels, dans les trois ans suivant la signature de la proposition technique et financière. Ce dispositif n'est pas encore en vigueur : RTE l'annonce pour la fin de 2026, et la contribution annuelle par MW réservé n'y figure que comme une option, dont le montant reste à fixer. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) impose en revanche déjà, par sa délibération du 23 juillet 2025, un calendrier de décision d'investissement et une justification de la puissance demandée ; ces règles s'appliquent depuis le 29 juin 2026 aux demandeurs qui avaient déjà accepté une proposition technique et financière.⁶

Les annonces d'investissement doivent se lire avec cette prudence. Les 109 milliards d'euros de février 2025 et les 93 milliards de Choose France en juin 2026 additionnent des intentions. Fluidstack a abandonné en mars 2026 son projet de 1 GW au Bosquel (Somme), repris par SoftBank et Sesterce ; le permis de Sesterce à Alixan (Drôme) a été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble le 10 juillet 2026 ; le campus de Fouju (Seine-et-Marne), 50 milliards annoncés, a reçu son arrêté préfectoral le 29 juillet 2026, aussitôt contesté.⁷

Dans l'agglomération lyonnaise, les projets connus en août 2026 restent modestes en puissance : Azur Datacenter à Meyzieu (15 MW, livraison fin 2026), DC Max à Dardilly (18 MW, chantier en septembre 2026), Penta Infra à Saint-Priest, l'extension d'UltraEdge à Vénissieux (8,4 MW), le projet métropolitain de Bron-Parilly. Le seul projet de grande taille est celui d'EDF sur l'ancienne centrale thermique de Loire-sur-Rhône, 350 MW, pour lequel l'appel à manifestation d'intérêt lancé en décembre 2025 a désigné Éclairion.⁸

Figure 1. Centres de données : demandes de raccordement au réseau de transport



Source : RTE, « L'essor des data centers en France » (page mise à jour le 1er juin 2026) ; RTE Auvergne-Rhône-Alpes, présentation du 4 juin 2026 rapportée par la presse régionale. Les autres régions ne sont pas publiées.

2. Qui fait quoi

Un projet de centre de données mobilise une dizaine d'acteurs publics dont les compétences se recoupent rarement. Le tableau ci-dessous les résume ; la troisième colonne indique ce qu'un élu peut concrètement demander à chacun.

Acteur	Ce qu'il décide	Ce que l'élu peut lui demander
État (gouvernement, ministre chargé de l'énergie)	Identifie les sites d'accueil (63 en janvier 2026, 26 sécurisés) ; qualifie un projet d'intérêt national majeur (PINM) par décret ; peut demander à RTE de réserver de la capacité de raccordement (loi du 26 mai 2026) ; fixe le tarif réduit d'accise sur l'électricité dont bénéficient les centres de données.	La liste des sites et leurs critères de sélection. Aucun des textes consultés ne prévoit la consultation de l'intercommunalité.

⁶RTE, consultation publique « Refonte du raccordement », 26 janvier 2026 ; CRE, délibération n° 2025-193 du 23 juillet 2025 (exigences de maintien en file d'attente applicables à partir du 29 juin 2026) et délibération n° 2026-32 du 4 février 2026.

⁷Direction générale des entreprises, « Choose France 2026 », 1er juin 2026 ; DCmag, 20 mars 2026 (Fluidstack) ; Info.fr, 3 juin 2026 (SoftBank et Sesterce au Bosquel) ; tribunal administratif de Grenoble, communiqué du 10 juillet 2026 ; Journal Spécial des Sociétés, août 2026 (Fouju).

⁸Mes Infos Lyon, « Autour de Lyon, les data centers poussent comme des champignons », 13 août 2026.

Acteur	Ce qu'il décide	Ce que l'élu peut lui demander
Préfet et services de l'État (DREAL, DDT)	Conduit la mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour un PINM, après accord du maire ou du président d'intercommunalité et du président de région ; délivre les arrêtés d'installations classées (groupes électrogènes : déclaration de 1 à 20 MW, enregistrement de 20 à 50 MW) et les autorisations loi sur l'eau (déclaration au-delà de 10 000 m ³ prélevés en nappe par an, autorisation au-delà de 200 000 m ³ , seuils bien plus bas en zone de répartition des eaux).	Des prescriptions de bruit, d'essais et d'émissions dans l'arrêté, plutôt que de simples engagements du développeur (le cas de Wissous) ; le classement du bassin en zone de répartition des eaux.
Autorité environnementale (MRAe)	Rend l'avis sur l'étude d'impact, obligatoire au-delà de 40 000 m ² d'emprise au sol hors zone urbanisée, au cas par cas dès 10 000 m ² .	Vérifier que le dossier est complet avant de signer le permis : à Alixan, il a été suspendu pour absence d'étude d'impact.
RTE	Raccorde les grands sites au réseau de transport ; gère la file d'attente (forfait d'entrée de 42 000 €, puis 1 000 € par MW à défaut de justificatif d'avancement, deux fois au plus ; justification de la puissance demandée depuis la délibération CRE du 23 juillet 2025) ; pré-réserve les sites « fast track ».	L'état de la capacité disponible et déjà réservée sur les postes sources du territoire ; la proposition de raccordement acceptée par le développeur.
Enedis	Raccorde les sites de moindre puissance au réseau de distribution (environ 400 centres de données, 2,9 TWh en 2024) ; réalise ou fait réaliser les extensions, payées par le demandeur depuis 2023.	La même information sur les postes sources ; sa lecture des besoins de flexibilité (Enedis juge la modulation des centres de données « très limitée »).
CRE	Approuve les procédures de raccordement, le tarif d'utilisation des réseaux et, à venir, les principes de la contribution de réservation créée par la loi de mai 2026.	Rien directement : ses délibérations fixent les règles que le développeur doit respecter, et l'élu a intérêt à les connaître.
Région	Schéma régional d'aménagement (en Île-de-France, le SDRIF-E de juin 2025 et la fiche repère de la DRIEAT mise à jour en juin 2026 privilégient des projets « compacts et denses » et une attention renforcée au-delà de 40 MW) ; aides économiques ; accord préalable pour la mise en compatibilité d'un PINM.	Sa position sur le projet avant tout décret PINM ; des aides à la récupération de chaleur (Région Île-de-France et ADEME à Saint-Denis).
Intercommunalité	Plan local d'urbanisme intercommunal (zonage, plafond de surface, hauteur, chaleur : le modèle de Plaine Commune) ; zones d'activité et foncier (appels à projets d'Escaudain, de Bron-Parilly, du Bosquel) ; cotisation foncière des entreprises en fiscalité professionnelle unique ; plan climat-air-énergie territorial, qui doit valoriser la chaleur des centres de données ; eau et assainissement selon les transferts.	C'est elle qui négocie : convention foncière, cahier des charges de l'appel à projets, comité de suivi.
Commune et maire	Permis de construire (l'État n'est compétent que pour les projets industriels d'intérêt national majeur, pas pour les centres de données) ; refus possible en cas de tension structurelle sur l'eau (loi du 26 mai 2026) ; retrait d'un permis illégal (Le Bourget, juin 2026) ; taxe foncière ; taxe d'aménagement si elle n'est pas transférée.	La règle écrite du PLU est sa seule protection au contentieux, à condition d'être justifiée dans le rapport de présentation.
Syndicat d'énergie (autorité organisatrice de la distribution)	Propriétaire du réseau de distribution concédé à Enedis ; maître d'ouvrage de certains travaux selon le cahier des charges de concession ; ne finance plus les extensions liées à un permis depuis le 10 septembre 2023.	Un avis sur la capacité des postes sources et sur les renforcements programmés.
Réseau de chaleur (commune ou intercommunalité, et son exploitant)	Schéma directeur ; classement du réseau, qui oblige les bâtiments neufs à s'y raccorder ; achat de la chaleur fatale.	Une étude de raccordement et un prix : Equinix cède sa chaleur gratuitement pendant quinze ans à Saint-Denis.
Développeur ou exploitant	Déclare ses données (plus de 500 kW) ; valorise sa chaleur (1 MW et plus, facteur de réutilisation 0,20) ; réalise l'analyse coûts-avantages ; obtient les autorisations ICPE et eau ; paie son raccordement.	Tout ce qui précède, avant le permis.

Sources : textes cités dans la note ; DGE et Business France, *Guide d'accompagnement pour l'implantation de centres de données*, novembre 2025 ; Enedis, *Observatoire de la transition écologique*, 16 juin 2025, et *pv magazine*, 16 mars 2026 ; Cheuvreux, *fiche repère DRIEAT*, juin 2026.

Deux changements récents modifient le calcul des collectivités. Le premier concerne le réseau : depuis le 10 septembre 2023, l'extension du réseau électrique rendue nécessaire par une autorisation d'urbanisme est à la charge du bénéficiaire du permis, y compris hors du terrain d'assiette (article L. 342-11 du code de l'énergie, issu de la loi du 10 mars 2023), après une réfaction de 40 % couverte par le tarif d'utilisation des réseaux pour les

raccordements en basse et moyenne tension, 30 % en haute tension. L'ancien mécanisme qui faisait payer la commune ou l'intercommunalité a disparu, et la loi du 30 avril 2025 a aligné le code de l'urbanisme sur ce point.⁹ Un élu n'a donc plus à craindre de financer le raccordement ; il doit en revanche s'inquiéter de la capacité que ce raccordement consomme.

Le second concerne l'évaluation environnementale. Un centre de données implanté hors zone urbanisée et dont l'emprise au sol dépasse 40 000 m² relève d'une étude d'impact systématique ; au-delà de 10 000 m², d'un examen au cas par cas. À Alixan, la commune avait délivré le permis le 18 décembre 2025 ; le juge des référés l'a suspendu le 10 juillet 2026 parce que le projet, supérieur à 60 MW, aurait dû être précédé d'une étude d'impact, et parce que les installations classées prévues n'étaient pas compatibles avec le PLU.¹⁰ Un permis accordé trop vite expose la commune autant que le développeur.

3. Ce que change la loi du 26 mai 2026

La loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique, en vigueur depuis le 28 mai 2026, consacre son article 35 aux centres de données.¹¹ Elle en donne pour la première fois une définition dans le code de l'urbanisme, valable pour l'application de ce seul dispositif, et elle apporte quatre nouveautés.

Le statut de projet d'intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte de 2023 pour l'industrie, s'applique désormais à tout centre de données « qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ». La qualification se fait par décret. Elle permet à l'État d'engager la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, et elle ouvre une dérogation aux règles de hauteur des PLU, commune à tous les projets d'intérêt national majeur, dans des limites qu'un décret en Conseil d'État doit encore fixer.

Trois garde-fous restent en place, et les élus doivent les connaître. La procédure de mise en compatibilité ne peut être engagée qu'avec l'accord du maire ou du président de l'intercommunalité compétente et du président de région, accord réputé donné après un mois de silence ; ce verrou de 2023 n'a pas été touché.¹² Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mai 2026, a précisé que la qualification « n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions de fond » des autorisations, et que les centres de données, contrairement aux projets industriels, ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance anticipée de la raison impérative d'intérêt public majeur qui facilite les dérogations sur les espèces protégées. Il a enfin censuré, comme cavalier législatif et sans se prononcer sur le fond, la dérogation au « zéro artificialisation nette » que le texte accordait aux projets industriels d'intérêt national majeur : rien n'interdit au législateur de la reprendre dans un autre véhicule.¹³ Plusieurs cabinets d'avocats lisent par ailleurs la loi comme transférant au préfet l'instruction du permis d'un centre de données ainsi qualifié ; le texte adopté ne modifie pas l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, et l'article R. 422-2 réserve la compétence de l'État aux seuls projets industriels d'intérêt national majeur. Cette lecture ne tient donc pas en l'état.¹⁴

La deuxième nouveauté est le levier de l'eau : « L'autorité administrative peut refuser l'octroi du permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. » La loi ne définit ni la tension structurelle, ni l'autorité qui l'apprécie, et ne renvoie à aucun décret. L'Association des maires de France y lit un droit de refus des collectivités.¹⁵ Tant que rien ne précise le texte, un maire qui l'invoque a intérêt à s'appuyer sur un fait objectif : le classement de son bassin en zone de répartition des eaux, un arrêté sécheresse récurrent, les conclusions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

⁹Ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 (article L. 342-21 du code de l'énergie) ; loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, article 24 (article L. 332-15 du code de l'urbanisme) ; arrêté du 30 novembre 2017 fixant les taux de réfaction ; FNCCR, « Les dispositions relatives au droit de l'énergie », 2025.

¹⁰Article R. 122-2 du code de l'environnement, rubrique 39 ; tribunal administratif de Grenoble, ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2026, Les Amis de la Terre c/ commune d'Alixan et Sesterce.

¹¹Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JORF du 27 mai 2026, article 35 ; articles L. 300-6-2 (I bis) et L. 152-5-3 du code de l'urbanisme ; ministère de l'Économie, « Loi de simplification de la vie économique : ce qui change », 2026.

¹²Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, article 19 (II et IX de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme).

¹³Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, paragraphes 29 et 30 et article 1er du dispositif (censure du IV de l'article 35).

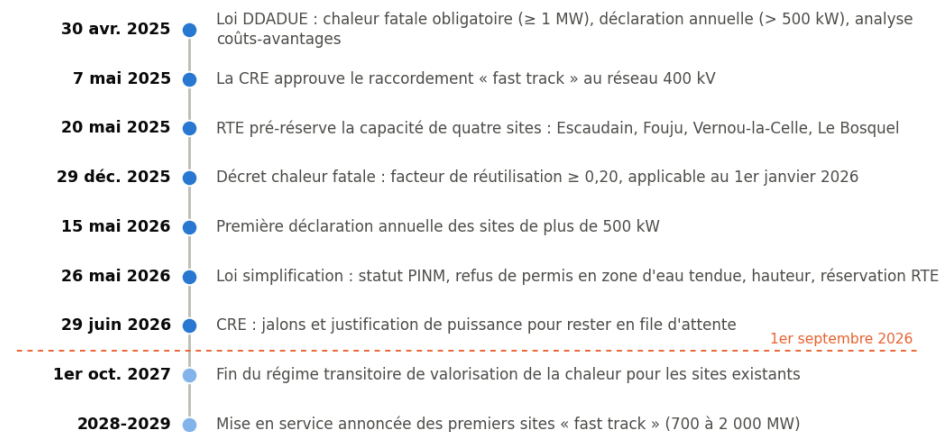
¹⁴Gossement Avocats, « Centres de données : ce que change la loi n° 2026-403 », mai 2026 ; texte adopté n° 273 de l'Assemblée nationale, 14 avril 2026.

¹⁵AMF, « Loi de simplification de la vie économique : les mesures qui concernent les collectivités », 27 mai 2026.

La troisième nouveauté porte sur le réseau. Le ministre chargé de l'énergie peut demander à RTE de réserver une capacité de raccordement pour des projets « fortement consommateurs en électricité », et le demandeur peut être redevable d'une « contribution financière supplémentaire » pour soutirer sans limitation de puissance, selon des principes de calcul que la CRE doit approuver. Cette délibération n'existait pas au 1er septembre 2026. La disposition donne un fondement légal aux sites « fast track » que l'État et RTE avaient déjà pré-réservés en mai 2025 (Escaudain, Fouju, Vernou-la-Celle et Le Bosquel, rejoints par Dunkerque en décembre 2025), sans qu'aucun des textes consultés ne prévoie un rôle des collectivités dans leur sélection.¹⁶

La quatrième n'est pas dans cette loi mais dans celle du 30 avril 2025, souvent confondue avec elle. Depuis le 1er janvier 2026, tout centre de données d'au moins 1 MW doit valoriser sa chaleur fatale ; il est réputé le faire si son facteur de réutilisation atteint 0,20, seuil qu'un arrêté peut porter jusqu'à 0,40, avec dérogation possible si l'analyse coûts-avantages, elle aussi obligatoire au-delà de 1 MW, démontre l'impossibilité. Les centres dont le permis a été demandé avant le 1er janvier 2026 ont jusqu'au 1er octobre 2027 pour transmettre cette analyse. Tout centre de plus de 500 kW déclare chaque année, avant le 15 mai, ses données de consommation d'énergie sur une plateforme dont les résultats sont rendus publics, sous peine d'une amende pouvant atteindre 50 000 euros.¹⁷ L'obligation de valoriser pèse sur l'exploitant, mais elle ne crée pas le réseau de chaleur : c'est à la collectivité de l'avoir planifié.

Figure 2. Le calendrier qui s'impose aux projets (échelle non proportionnelle)



Sources : loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ; décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 ; loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ; délibérations CRE du 7 mai 2025 et n° 2025-193 du 23 juillet 2025 ; RTE, 20 mai 2025 et 3 juillet 2026. Restent à publier au 1er septembre 2026 : décrets sur la hauteur et sur la raison impérative d'intérêt public majeur, délibération CRE sur la contribution de réservation.

4. Ce que rapporte et ce que coûte un centre de données

Le sujet fiscal est celui sur lequel les élus sont le moins bien informés, et la faute n'en revient pas à eux. Il n'existe aucune imposition spécifique aux centres de données. La proposition de loi du sénateur David Ros voulait assujettir les centres de données à la taxe annuelle sur les bureaux d'Île-de-France et à la taxe foncière, et créer une redevance sur l'eau de refroidissement ; le Sénat a supprimé cet article le 25 mars 2026 en adoptant le texte, et la loi de finances pour 2026 n'a rien créé non plus. Ces assujettissements n'allaient pas de soi : le Conseil d'État a jugé le 11 octobre 2022 que les données numériques ne sont ni des produits ni des marchandises, ce qui exclut les centres de données de la taxe sur les bureaux comme de la taxe pour création de locaux de stockage en Île-de-France.¹⁸ Un centre de données paie donc la taxe foncière sur les propriétés bâties (commune et intercommunalité), la cotisation foncière des entreprises (l'intercommunalité en fiscalité professionnelle unique), une cotisation sur la valeur ajoutée résiduelle (0,28 % au maximum en 2026, gelée jusqu'en 2027, supprimée en 2030, et dont l'État conserve le produit) et la taxe d'aménagement à la construction, assise en 2026 sur 892 euros

¹⁶CRE, communiqués des 7 mai et 24 juin 2025 (procédure et convention « fast track ») ; RTE, « Pré-réservation de capacité sur quatre sites propices », 20 mai 2025 ; ministère de l'Économie, communiqué du 30 janvier 2026.

¹⁷Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, article 25 (articles L. 233-5 et L. 236-1 à L. 236-3 du code de l'énergie) ; décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 ; ministère de la Transition écologique, « Efficacité énergétique des centres de données », 2026.

¹⁸Sénat, dossier législatif de la proposition de loi n° 348 (2024-2025) visant à encadrer l'implantation des centres de données, texte adopté le 25 mars 2026 ; Assemblée nationale, texte n° 2584 ; BOFIP, BOI-TFP-IFER, version du 25 février 2026 ; CE, 11 octobre 2022, n° 463134.

par mètre carré hors Île-de-France et 1 011 euros en Île-de-France, avec un taux communal ou intercommunal de 1 à 5 %, sectorisable jusqu'à 20 %.¹⁹

Le piège est dans l'évaluation. L'administration fiscale cite expressément les centres de données parmi les activités susceptibles d'être évaluées comme établissements industriels au sens de l'article 1500 du code général des impôts, dès lors que les installations techniques y jouent un rôle prépondérant, ce qui est la configuration habituelle d'un site de plus de quelques mégawatts. Or les valeurs locatives industrielles ont été divisées par deux par la loi de finances pour 2021, et la loi de finances pour 2026 a réduit de 19,3 % la compensation versée aux collectivités.²⁰ Un élu qui projette ses recettes sur la valeur des bâtiments se trompe du simple au double. Olivier Thomas, alors maire de Marcoussis, qui accueille les 23 centres de Data4, disait publiquement que les retombées fiscales « restent faibles » et que le secteur est « largement sous-taxé ». La comparaison avec le comté de Loudoun, en Virginie, où les centres de données rapportent 1,1 milliard de dollars par an, soit 38 % du budget général, tient à un impôt local sur les équipements professionnels, serveurs compris, qui n'a plus d'équivalent en France depuis la suppression de la taxe professionnelle.²¹

Sur l'emploi, les ordres de grandeur convergent. Le guide de la Direction générale des entreprises de novembre 2025 avance 50 équivalents temps plein pour 100 MW ; les recruteurs du secteur, cités par la Banque des territoires en juin 2026, en comptent une trentaine, et le sociologue Loup Cellard retient un emploi pour 24 millions d'euros investis. Telehouse à Magny-les-Hameaux annonce 300 emplois « à terme » pour 60 MW, dont une soixantaine de CDI. À La Courneuve, l'ancien site Eurocopter employait 700 personnes ; le centre de données qui l'a remplacé en emploie 36.²² Les 2 400 emplois promis à Escaudain ou les 300 à 500 de Fouju sont des chiffres de développeurs, à inscrire dans une convention si l'on veut pouvoir les mesurer.

La chaleur est la retombée la plus tangible, à condition d'avoir un réseau. Le centre Equinix PA10 de Saint-Denis fournit depuis juin 2024 jusqu'à 6,6 MW au réseau de Plaine Commune, 10 800 MWh par an, qui chauffent le Centre aquatique olympique ; l'eau sort à 28 °C, ce qui impose des pompes à chaleur, l'investissement de 5,7 millions d'euros a été financé pour plus de la moitié par la Métropole du Grand Paris, la Région et l'ADEME, et Equinix cède la chaleur gratuitement pendant quinze ans. À Bailly-Romainvilliers, Dalkia récupère depuis 2013 jusqu'à 7,8 MW d'un centre de données pour 3 000 logements équivalents, avec une eau à 48 °C.²³ La différence de température entre ces deux cas dit tout : la valeur de la chaleur dépend de la technologie de refroidissement, qui se négocie avant la construction.

L'eau est un sujet réel mais très variable. Les 21 opérateurs déclarants auprès de l'Arcep ont prélevé 681 000 m³ en 2023, en hausse de 19 %. Un site à faible recours à l'eau consomme peu : Data4 s'engage sur 2 000 m³ par an pour 700 MW à Escaudain, engagement de projet et non performance mesurée. Un refroidissement adiabatique, qui évapore de l'eau pour rafraîchir l'air, consomme beaucoup plus, et c'est lui qui pose problème en zone tendue.²⁴

Le foncier et les nuisances, enfin. Un site de 700 MW occupe 38 hectares à Escaudain, le campus de Fouju entre 60 et 65 hectares, celui du Bosquel une cinquantaine d'hectares, « la taille de la partie construite du village » selon France 3. L'enquête publique de Fouju mentionne 613 groupes électrogènes de secours et 680 groupes froids. À Wissous, le confinement acoustique des groupes et le calendrier de leurs essais figurent dans les engagements pris par l'exploitant dans son dossier d'information : ils ne lient personne tant qu'ils ne sont pas repris dans l'arrêté d'enregistrement. Les groupes électrogènes relèvent des installations classées (déclaration

¹⁹Collectivités-locales.gouv.fr, « Taxe d'aménagement », valeurs 2026 ; LegiFiscal, « PLF 2026 : CVAE », 2026.

²⁰Fiscalia, « Fiscalité des data centers » (articles 1499 et 1500 du CGI) ; Sénat, question écrite n° 08980 de Nadine Bellurot, 4 juin 2026 (article 129 de la loi de finances pour 2026, coefficient 0,807).

²¹Paris Region Chambre, « Data4 à Marcoussis, une coopération locale pionnière », 2025 ; Loudoun County (Virginie), FAQ « Data centers », année budgétaire 2026.

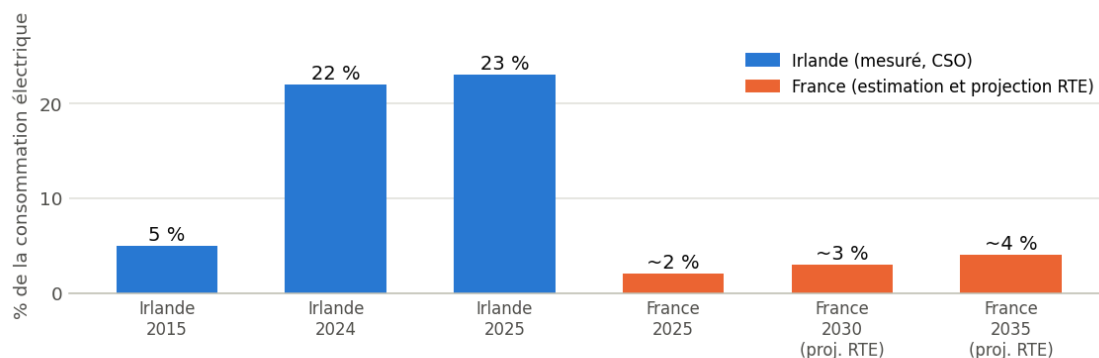
²²Rapport n° 435 (Sénat, 25 février 2026, Patrick Chaize), cité par Banque des Territoires, « Centres de données : un ratio coût/emplois qui interroge » ; DGE et Business France, guide précité, novembre 2025 ; La Gazette (France), « Data centers en Île-de-France : gourmands en mégawatts, avarés en emplois », 1er juin 2026.

²³Engie Solutions, communiqué du 21 juin 2024 ; Région Île-de-France, fiche « Récupération de chaleur fatale du data center Equinix et extension du réseau de Plaine Commune Énergie » ; ADEME Île-de-France, fiche « Bailly-Romainvilliers, data center », enrchoix.idf.ademe.fr.

²⁴Arcep, enquête « Pour un numérique soutenable », données 2023 publiées en avril 2025, rapportées par Next ; Communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut, « Campus data centers », 2026.

entre 1 et 20 MW, enregistrement entre 20 et 50 MW), et c'est là que les prescriptions de bruit et d'émissions s'écrivent.²⁵

Figure 3. Part des centres de données dans la consommation d'électricité



Sources : Central Statistics Office (Irlande), Data Centres Metered Electricity Consumption 2025, publié le 7 juillet 2026 ; RTE, « L'essor des data centers en France », 1er juin 2026 (environ 2 % aujourd'hui, environ 3 % en 2030, environ 4 % en 2035). Périmètres de mesure différents.

5. Ce que des collectivités ont déjà fait

Plaine Commune, qui accueille seize centres de données, a inscrit dans son plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé le 16 décembre 2025 et exécutoire depuis le 9 janvier 2026, une surface de plancher maximale de 20 000 m² par projet, la récupération de chaleur obligatoire avec un point de centralisation, une étude systématique de raccordement au réseau de chaleur, 500 m² réservés aux équipements de récupération et un zonage limité. Mathieu Hanotin, qui la présidait jusqu'en avril 2026, disait ouvertement son hostilité à un label d'intérêt national majeur qui court-circuiterait ce contrôle ; l'établissement est présidé depuis par Bally Bagayoko.²⁶ C'est aujourd'hui le document d'urbanisme le plus abouti sur le sujet en France.

La communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut n'a pas attendu un développeur : elle a lancé un appel à projets sur la friche des Soufflantes à Escaudain et retenu en décembre 2025, sur un cahier des charges, le consortium Brookfield, BT Immo et Data4. Les engagements affichés comprennent une réserve de biodiversité de 6 hectares, 2 500 arbres, un plafond d'eau, la récupération de chaleur, un bâtiment d'information ouvert au public et un incubateur. La Métropole de Lyon a procédé de même à Bron-Parilly, par consultation d'opérateurs sur une ZAC de 37 hectares en quartier prioritaire, avec circuit fermé et pôle de reconditionnement informatique. La communauté de communes Somme Sud-Ouest a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur sa propre ZAC du Bosquel.²⁷ Dans ces trois cas, la collectivité est propriétaire ou aménageur du terrain (et c'est, bien plus que la loi, ce qui lui donne la main).

Les contentieux donnent la leçon inverse. Wissous avait pourtant écrit sa règle : son plan local d'urbanisme interdisait les installations industrielles classées dans sa zone d'activités économiques. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette interdiction le 28 janvier 2025, faute de justification dans le rapport de présentation et les orientations d'aménagement. Les deux refus de permis opposés à CyrusOne en 2021 avaient déjà été annulés le 27 juin 2023, confirmation en appel le 8 octobre 2025 ; dans une instance distincte, la même cour a rejeté le 2 avril 2026 le recours des associations contre l'arrêté d'enregistrement au titre des installations classées. Le Bourget a obtenu le contraire : le nouveau maire a retiré le 12 juin 2026 un permis délivré trois mois plus tôt, pour non-conformité aux règles de hauteur du PLU, et le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé le 28 juillet 2026 de suspendre ce retrait, le fond restant à juger.²⁸ La différence entre les deux affaires n'est pas politique, elle est rédactionnelle : Le Bourget opposait une règle de hauteur ordinaire et motivée, Wissous une interdiction générale que son propre document ne justifiait pas.

²⁵ France 3 Hauts-de-France, 2026 (Le Bosquel) ; Journal Spécial des Sociétés, août 2026 (Fouju) ; Connaissance des Énergies / AFP, 2 avril 2026 (Wissous) ; DCmag, « Data centers et ICPE : quels enjeux », rubrique 2910.

²⁶ Plaine Commune, révision du PLUi, 2025 ; Décideurs Immobilier, entretien avec Mathieu Hanotin, 2025.

²⁷ CA La Porte du Hainaut et Data4, communiqué de décembre 2025 ; Tribune de Lyon et Le Moniteur, février 2026 (Bron-Parilly) ; CC Somme Sud-Ouest, « Le Bosquel, une opportunité pour l'avenir de notre territoire », 2026.

²⁸ CAA Versailles, 8 octobre 2025, n° 23VE02040, et 2 avril 2026 ; TA Montreuil, 28 juillet 2026, rapporté par Citoyens.com et Banque des Territoires.

À l'étranger, les territoires saturés ont fini par imposer des conditions que la France n'a pas encore formulées. En Irlande, où les centres de données ont absorbé 23 % de l'électricité mesurée en 2025 contre 5 % en 2015, le régulateur a décidé le 12 décembre 2025 que tout nouveau centre devra apporter une capacité de production ou de stockage équivalente à la puissance qu'il demande, et couvrir 80 % de sa consommation par de nouveaux projets renouvelables irlandais, avec six ans de transition pour ceux qui présentent un plan crédible. Amsterdam et Haarlemmermeer ont remplacé leur moratoire de 2019 par des zones dédiées, et Amsterdam impose en outre un PUE inférieur à 1,2 pour le neuf (le PUE mesure le rapport entre l'électricité totale consommée par le site et celle qui alimente réellement les serveurs ; 1,2 signifie que les équipements annexes, refroidissement et onduleurs surtout, mobilisent 20 % d'énergie en plus, soit un sixième de la consommation du site) et des obligations de chaleur ; les Pays-Bas interdisent depuis 2022, à titre temporaire puis de façon pérenne depuis 2024, les hyperscalers de plus de 10 hectares et 70 MW en dehors de deux zones, Eemshaven et Agriport A7. Le comté de Loudoun a supprimé en mars 2025 le droit de construire sans examen particulier, et le régulateur de Virginie a créé en novembre 2025 une classe tarifaire pour les clients de plus de 25 MW, avec contrats de quatorze ans et charges minimales. Taipower refuse depuis août 2024 de raccorder les centres de plus de 5 MW au nord de Taoyuan, sauf apport de nouvelles capacités de production. Francfort a adopté dès juin 2022 un schéma qui classe ses zones d'activité en zones adaptées, restreintes ou exclues. L'Allemagne impose par sa loi sur l'efficacité énergétique une réutilisation de chaleur de 10 % pour les sites mis en service à partir de juillet 2026, 15 % à partir de juillet 2027 et 20 % à partir de juillet 2028 ; une réforme adoptée en conseil des ministres en juin 2026, encore devant le Bundestag, conserve ces taux mais en assouplit les modalités.²⁹

6. Ce qu'il faut négocier, et quand

Tout se joue avant la délivrance du permis, et si possible avant le choix du terrain. Les neuf points suivants constituent le socle d'une convention entre la collectivité et le développeur ; chacun s'appuie sur un texte ou un précédent cité plus haut.

1. **Le foncier.** Vendre un terrain à un développeur, c'est renoncer à tout levier ultérieur. Le guide de la Direction générale des entreprises lui-même recommande le bail à construire plutôt que la cession, et un appel à projets avec cahier des charges plutôt que le gré à gré. Escaudain, Bron-Parilly et Le Bosquel montrent que la procédure d'appel à projets ne fait pas fuir les investisseurs.³⁰
2. **Le document d'urbanisme.** Écrire les règles avant l'arrivée du projet : zonage autorisant les centres de données, plafond de surface, hauteur, emprise, exigences de performance environnementale. Le modèle existe à Plaine Commune. C'est le seul rempart qui a tenu devant le juge, à condition que le rapport de présentation justifie chaque restriction, et c'est aussi la condition pour discuter d'égal à égal un projet d'intérêt national majeur, puisque l'accord de l'intercommunalité reste requis pour modifier ses documents.
3. **La chaleur.** Exiger le plan de valorisation, l'analyse coûts-avantages, la température de sortie d'eau, la réservation d'un espace pour les équipements de récupération, et un prix : Equinix cède sa chaleur gratuitement pendant quinze ans à Saint-Denis. Cela suppose que la collectivité ait son schéma directeur de réseau de chaleur, que le code général des collectivités territoriales lui impose, et que son plan climat-air-énergie territorial mentionne le potentiel des centres de données, comme la loi de 2021 l'exige.³¹
4. **L'eau.** Imposer le refroidissement en circuit fermé, un plafond annuel en m³ inscrit dans la convention, l'interdiction du refroidissement adiabatique en zone de répartition des eaux, et demander le dossier loi sur l'eau. Le levier de refus créé par la loi de mai 2026 se prépare par un dossier factuel sur l'état de la ressource.
5. **Le réseau.** Demander au développeur l'état de sa proposition technique et financière avec RTE ou Enedis, ses jalons, sa puissance justifiée. Un projet sans proposition de raccordement acceptée n'est pas un projet.

²⁹CSO (Irlande), Data Centres Metered Electricity Consumption 2025, 7 juillet 2026 ; CRU, décision CRU2025236 du 12 décembre 2025 ; Data Center Dynamics, « The ongoing impact of Amsterdam's data center moratorium » ; CMS, 2022 (restrictions néerlandaises sur les hyperscalers) ; McGuireWoods, avril 2025 (Loudoun) ; Virginia Mercury, 25 novembre 2025 ; Data Center Dynamics, 19 août 2024 (Taiwan) ; Stadtplanungsamt Frankfurt, Rechenzentrenkonzept, 9 juin 2022 ; Energie und Recht, « EnEFG : Pflichten für Rechenzentren, Novelle 2026 ».

³⁰DGE et Business France, guide précité, novembre 2025 : « un bail à construire offre un meilleur contrôle à la collectivité qu'une simple cession ».

³¹Article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ; loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 (REEN), article 34 (article L. 229-26 du code de l'environnement).

Et poser la question que personne ne pose : qui d'autre, sur le territoire, aura besoin de ces mégawatts dans les cinq ans ? L'intercommunalité a intérêt à demander à RTE et à Enedis, avant de s'engager, un état de la capacité disponible sur ses postes sources et de ce qui est déjà réservé.

6. **Les emplois.** Inscrire les engagements dans la convention foncière, avec un mode de comptage (emplois directs de l'exploitant, sous-traitants, clients) et une clause de rendez-vous. Le ratio réaliste est de 30 à 50 emplois permanents pour 100 MW. Le bâtiment de formation de 1 500 m² prévu à Fouju et l'incubateur d'Escaudain valent plus qu'une promesse de milliers d'emplois.
7. **La fiscalité.** Faire chiffrer par la direction départementale des finances publiques, avant toute délibération, la taxe foncière et la cotisation foncière attendues selon la méthode d'évaluation qui s'appliquera, et refuser toute exonération facultative. Sectoriser le taux de taxe d'aménagement si les équipements publics induits le justifient, et recourir au projet urbain partenarial pour les financer.
8. **Les nuisances.** Demander que l'arrêté préfectoral d'installation classée reprenne des prescriptions de bruit, de fréquence des essais de groupes électrogènes et d'émissions, sur le modèle des engagements pris à Wissous, et que les groupes soient dimensionnés au strict besoin.
9. **La transparence.** Obtenir un bâtiment ou un espace d'information public, la communication annuelle des données déclarées au titre de la loi de 2025, et un comité de suivi où siègent les riverains. Le Bosquel n'a tenu sa réunion publique qu'après la clôture de son appel à manifestation d'intérêt, ce qui a nourri le soupçon ; Fouju, 650 habitants, a vu se constituer un collectif d'opposants dans les semaines qui ont suivi l'arrêté.

Après le permis, il reste peu de chose : le suivi des installations classées, la déclaration annuelle, la clause de rendez-vous si elle a été écrite.

7. Trois demandes à l'État

Pour que ces négociations locales tiennent, trois précisions relèvent du niveau national.

La première est de définir la « tension structurelle sur la ressource en eau » de la loi du 26 mai 2026 par référence aux zones de répartition des eaux et aux schémas de gestion des eaux, faute de quoi la disposition restera inutilisable par un maire prudent et contestable devant le juge.

La deuxième est de rendre lisible le rendement fiscal d'un centre de données. La Direction générale des finances publiques devrait publier, par tranche de puissance, les montants moyens de taxe foncière et de cotisation foncière perçus par les collectivités, et le Parlement devrait reprendre le débat sur une imposition spécifique, que le Sénat a refermé en mars 2026 en supprimant l'article fiscal de la proposition de loi Ros.

La troisième est de donner aux intercommunalités l'information sur le réseau. La sélection des sites réservés par l'État et RTE se fait sans elles ; la capacité disponible sur les postes sources n'est pas publiée à l'échelle d'un bassin d'emploi. Une intercommunalité qui accueille 200 MW de centres de données doit pouvoir savoir ce qu'il restera pour son usine ou sa zone d'activité.

L'auteur

Romain Blachier est expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, consultant et enseignant en énergie. Ancien adjoint au maire de Lyon et conseiller métropolitain (2008-2020), il prépare un doctorat sur la gouvernance des systèmes énergétiques. Contact : +33 6 18 32 14 24.